

श्री
काठमाण्डौ जिल्ला अदालत
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य
आदेश

निवेदन नः - ०८२-FN-९८४८

विषयः विविध।

सुरज थापा.....निवेदक/वादी

विरुद्ध

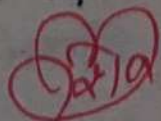
मनिषा थापा.....विपक्षी/प्रतिवादी

मुद्दाः अंश, सम्बन्ध विच्छेद। (०८२-CP-०९०७)

प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक सुरज थापाले आफ्ना नाबालक छोरा युभान थापासँग नियमित भेटघाट गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन पेश गरेकाले सो निवेदनमाथि विचार गर्दा देहायका तथ्यहरू देखिन आएका छन्:

(क) निवेदक सुरज थापा र विपक्षी मनिषा थापाको विवाह भई उक्त दम्पतिबाट जायजन्म भएका दुई सन्तानहरू मध्ये नाबालक छोरा युभान थापा मनिषा थापासँग र छोरी अधिका निवेदक सुरज थापासँग रहेको देखियो। दुबै पक्ष हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेको भन्ने पनि देखियो।

(ख) मुद्दा नं. ०८२-CP-०९०७ को सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र उक्त मुद्दाको फैसला नभएसम्म नाबालक छोरासँग निवेदकले भेट गर्न पाउने अधिकारको प्रश्न उत्पन्न भएको पाइयो।





(ग) निवेदकको भनाइ अनुसार विपक्षीले नाबालक छोरालाई भेट नहोस् भनी निज साविकमा अध्ययन गरेको विद्यालयबाट निकाली आफूखुसी अन्यत्रै विद्यालयमा भर्ना गराएको र लामो समयदेखि निवेदकले नाबालक छोरालाई भेट्न नपाएको अवस्था रहेको भन्ने छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त र नेपालको संविधान धारा ३९ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधान बमोजिम नाबालक बालकलाई आफ्नो बाबुआमा दुवैसँग नियमित सम्पर्क तथा भेटघाट गर्न पाउने अधिकार हुने र सो अधिकारबाट वञ्चित गरिनु बालबालिकाको हितविरुद्ध हुने देखिन्छ। बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ६ मा व्यवस्था गरिएको “बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार” तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को धारा ११७ समेतको व्यवस्था तथा ०७२-CP-०१४५ को ०८२-FN-१०६६ मा आमा मनिषा थापाले छोरी अधिका थापालाई भेटघाट गर्न पाउने गरी भएको मिति २०८३।०२।०७ को आदेश समेतलाई पारस्परिकता सिद्धान्तको रोहमा मध्यनजर गर्दा जुन अभिभावकसँग नाबालक बालक नरहेको हो सो अभिभावकले मनासिब तवरले बालकसँग भेटघाट गर्न पाउने नै देखिन्छ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्था तथा तथ्यहरूको आधारमा नाबालक छोरा युभान थापासँग निवेदक बुबा सुरज थापाले देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही भेटघाट गर्न दिनू दिलाउनु भनी यो आदेश जारी गरीएको छ।

शर्तहरू:

भेटघाटको समय तालिका: निवेदकले प्रत्येक महिनाको कम्तिमा दुई पटक नाबालक युभान थापाको पठन पाठनमा असर नपुग्ने गरी सार्वजनिक विदा वा विद्यालय विदाको दिन पारी बिहान ६:०० बजेदेखि साँझ ६:०० बजेभित्रको उपयुक्त समयमा नाबालक छोरासँग प्रत्यक्ष भेट्न पाउने छन्। साथै चाड पर्व र युभान थापाको विद्यालयमा लामो विदा परेको समयमा थप १ दिन प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउने छन्।

भेटघाटको स्थान: प्रत्यक्ष भेटघाट दुवै पक्षको मञ्जुरीले तय गरेको कुनै सार्वजनिक स्थानमा हुनुपर्ने छ र दुवै पक्षको सहमति नभएमा पार्क, पाटी, पौवा वा खुला चउर जस्ता





सार्वजनिक स्थानमा हुनुपर्ने छ। प्रारम्भिक तीन महिनासम्म विपक्षी स्वयम् वा निजको मनोनित व्यक्तिको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने छ।

अग्रिम सूचना: भेटघाट हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि निवेदकले विपक्षीलाई लिखित वा मोबाइल सन्देशमार्फत जानकारी दिनुपर्ने छ। अपरिहार्य कारण परेमा दुवै पक्षको सहमतिमा भेटघाटको समय परिवर्तन गर्न सकिने छ। अर्को समय तय गर्दा युभान थापाको पठन पाठनमा कुनै असर नपुग्ने गरी तय गर्नुपर्ने छ।

दुवै पक्षको दायित्व: कुनै पनि पक्षले युभान थापाको बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पुग्ने कार्य गर्नु हुँदैन। साथै नाबालक बालकको उपस्थितिमा अर्को पक्ष वा अर्को पक्षको परिवारको विरुद्धमा नकारात्मक टिप्पणी वा अपशब्द बोल्न पाउने छैन। आमा मनिषा थापाले तोकिएको समय र स्थानमा नाबालकलाई उपस्थित गराउन इनकार गर्नु हुँदैन।

फोन तथा भिडियो सम्पर्क: निवेदकले नाबालक छोरासँग फोन वा भिडियो कलमार्फत प्रत्येक हप्ता कम्तीमा दुई पटक प्रति पटक कम्तीमा ५ मिनेट कुरा गर्न पाउने छन्। विपक्षीले सोको निम्ति यथोचित व्यवस्था मिलाईदिनुपर्ने छ।

थप जिम्मेवारी: दुवै पक्षले यस अवधिमा भएका भेटघाटको विवरण (मिति, समय, अवस्था) अभिलेख राख्नुपर्ने छ र अदालतले माग गर्दा पेश गर्नुपर्ने छ।

यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नु। दुवै पक्षलाई यस आदेशको जानकारी दिनु।

प्रतिपक्षी
२०८३/३/२
न्यायाधीश

इति संवत् २०८३ साल असार महिना २ गते रोज ३ शुभम्.....।